

กันยายน ๒๕๕๙ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑๖/๒๕๖๐) เรื่อง การกำหนดร้อยละ การโอนเงินเดือนรายบุคคล เพื่อใช้ในการบริหารการเงินสำหรับมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการพิจารณา โอนเงินเดือนเพิ่มเติมสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยทุกประเภท ที่ปฏิบัติงานให้กับภารกิจ ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑๖๗๑/๒๕๖๐) เรื่อง การกำหนดวงเงินเพื่อใช้ในการโอนเงินเดือนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ รอบการโอนเงินเดือนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ และประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑๖๗๒/๒๕๖๐) เรื่อง การกำหนดร้อยละการโอนเงินเดือน รายบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ อันเป็นการออกคำสั่งที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ หรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ให้โอนเงินเดือนผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งข้อ ๒๐ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการอุทธรณ์และ การร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้กำหนดให้ผู้ที่เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจ เนื่องจากการกระทำหรือคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ร้องทุกข์ต่อ ก.อ.พ.ร. ภายในสามสิบวันนับแต่ วันที่ได้รับแจ้งถึงการกระทำหรือได้รับคำสั่ง กรณีจึงถือได้ว่ามีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือ วิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องนี้ไว้โดยเฉพาะ การฟ้องคดีปกครอง ในเรื่องนี้จะกระทำได้อีกเมื่อมีการดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าว และได้มีการสั่งการ ตามกฎหมายนั้น หรือมิได้มีการสั่งการภายในเวลาอันสมควรหรือภายในเวลาที่กฎหมายนั้น กำหนดตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อข้อเท็จจริง ปรากฏว่า คณะแพทยศาสตร์ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๑๔.๗.๑.๑.๒/ว. ๑๕๕๔ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ แจ้งผลการพิจารณาโอนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย รอบวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ไปยังหัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าหน่วยงานเพื่อแจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัด ตรวจสอบและรับทราบผลการโอนเงินเดือนของตนในระบบโปรแกรมประเมินสมรรถนะ และเมื่อบุคลากรดำเนินการเข้าระบบดังกล่าวแล้วหรือเลยกำหนดวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จะถือว่าได้รับทราบผลการโอนเงินเดือนเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นได้ว่า แม้ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดี ได้รับทราบผลการโอนเงินเดือนรอบวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่พิพาทเมื่อใด แต่อย่างช้าย่อมไม่เกินวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ดังนั้น หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การโอนเงินเดือนดังกล่าวไม่เป็นธรรม ผู้ฟ้องคดีชอบที่จะร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรมประจำมหาวิทยาลัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) ตามข้อ ๒๐ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแม้ผู้ฟ้องคดีจะกล่าวอ้างมาในคำร้องอุทธรณ์คำสั่งว่า ผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์และร้องทุกข์



ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ แล้ว แต่เมื่อไม่ปรากฏพยานหลักฐานหรือเอกสารใดในสำนวนคดีที่ยืนยันคำกล่าวอ้างดังกล่าว ประกอบกับตามบัญชีการรับเรื่องอุทธรณ์ร้องทุกข์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ก็ไม่ปรากฏรายชื่อของผู้ฟ้องคดีในเอกสารดังกล่าว จึงเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับร้องทุกข์ตามที่กล่าวอ้าง กรณีจึงเป็นการที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๕/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับภาษีอากรและค่าธรรมเนียม

กรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวขาว (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องว่า องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารและจัดเก็บภาษีจากห้างหุ้นส่วนจำกัด อ. ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของผู้ฟ้องคดี โดยไม่มีอำนาจตามกฎหมายก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยเงินที่ได้จากการจัดเก็บหรือรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีป้ายของห้างหุ้นส่วนจำกัด อ. ให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีเป็นราชการส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ จึงเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐมีข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดเก็บหรือรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้ายของห้างหุ้นส่วนจำกัด อ. อันเป็นข้อพิพาทตามคำนิยามในข้อ ๓ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดำเนินคดี พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องแจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นคู่กรณีฝ่ายที่ถูกเรียกร้อง โดยระบุให้ทราบถึงข้อเท็จจริงและข้อเรียกร้อง และหากผู้ถูกฟ้องคดีปฏิเสธหรือไม่ยอมชำระหนี้ ผู้ฟ้องคดีต้องเสนอข้อพิพาทไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดภายในอายุความหรือกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีเพื่อพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดต่อไปตามข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว อันเป็นขั้นตอนและวิธีการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายที่มีกฎหมายกำหนดไว้ในการดำเนินการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะ เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการข้างต้น จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องที่พิพาทตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้ก่อนยื่นฟ้องคดี ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๙๐/๒๕๖๓)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่น

กรณีฟ้องขอให้ศาลกำหนดค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนที่มีราคาลดลง นั้น เมื่อมาตรา ๒๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ บัญญัติว่า ถ้าต้องเวนคืนอสังหาริมทรัพย์แต่ส่วนหนึ่ง และส่วนที่เหลือนั้นราคาลดลง ให้กำหนดเงินค่าทดแทนให้เฉพาะสำหรับส่วนที่เหลืออันราคาลดลงนั้นด้วย ซึ่งเป็นกรณีที่กฎหมายประสงค์จะกำหนดค่าทดแทนส่วนที่เหลือจากการเวนคืนแยกต่างหากจากค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ประกอบกับพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันนี้ได้กำหนดขั้นตอนการอุทธรณ์ขอเงินค่าทดแทนเพิ่มตั้งแต่กำหนดให้คณะกรรมการตามมาตรา ๙ เป็นผู้กำหนดราคาอสังหาริมทรัพย์และจำนวนเงินค่าทดแทน ซึ่งเมื่อคณะกรรมการตามมาตรา ๙ ได้กำหนดให้แล้ว ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนไม่พอใจในราคาอสังหาริมทรัพย์หรือจำนวนเงินค่าทดแทนดังกล่าวจะต้องอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในกำหนดหกสิบวันนับแต่วันได้รับหนังสือจากเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง เพื่อให้รัฐมนตรีวินิจฉัยในประเด็นต่าง ๆ ที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนยื่นอุทธรณ์ขอให้เพิ่มเงินค่าทดแทน ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนยังไม่พอใจคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลาตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนมีสิทธินำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันได้รับแจ้งคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีหรือนับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลาดังกล่าว แล้วแต่กรณี ดังนั้น เมื่อค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนแยกออกเป็นคนละส่วนกันกับค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนที่มีราคาลดลง หากผู้มีสิทธิได้รับค่าทดแทนประสงค์จะฟ้องเรียกค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนที่มีราคาลดลง ก็จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเช่นกัน จึงจะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาล ในการนี้ เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์ค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดีต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ฉบับลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑ แล้วปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้อุทธรณ์ขอเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอันมีราคาลดลงต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่อย่างใด จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธินำคดีมาฟ้องเรียกค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนที่มีราคาลดลงตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๙๓/๒๕๖๒)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพ

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องรวม ๒ ข้อหา โดยในข้อหาที่หนึ่ง ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลปกครองเพิกถอนคำสั่งของประธานกรรมการมรรยาททนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ไม่รับคำกล่าวหาตามหนังสือลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ของผู้ฟ้องคดี ที่ขอให้คณะกรรมการมรรยาททนายความลงโทษนางสาว ช. ทนายความ ฐานประพฤติผิดมรรยาททนายความ กรณีที่นางสาว ช. ทนายความของผู้ฟ้องคดีในฐานะจำเลย ในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ ม.๑๐๑๙/๒๕๕๘ ของศาลแขวงธนบุรี ไม่แนะนำการดำเนินกระบวนการพิจารณาในกรณีที่โจทก์ในคดีดังกล่าวไม่มาศาลให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะจำเลยมีสิทธิคัดค้านและขอให้ศาลดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีต่อไปฝ่ายเดียว ซึ่งจะทำให้ผู้ฟ้องคดีชนะคดีได้ เป็นเหตุให้ศาลแขวงธนบุรีมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กลับมีคำสั่งไม่รับคำกล่าวหาของผู้ฟ้องคดี และได้มีหนังสือแจ้งผลคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ นั้น ได้ปรากฏในหนังสือดังกล่าวว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบด้วยว่า ถ้าผู้ฟ้องคดีประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งนี้ ให้ยื่นอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งดังกล่าวเป็นหนังสือต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดี ๒ ไม่ได้รับหนังสืออุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งไม่รับคำกล่าวหาจากผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีก็ไม่สามารถส่งพยานหลักฐานที่แสดงถึงการยื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำกล่าวหาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อประกอบคำฟ้องต่อศาลได้ตามคำสั่งศาล กรณีต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำกล่าวหาดังกล่าวตามขั้นตอนและวิธีการตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจใช้สิทธิฟ้องคดีในข้อหาที่หนึ่งนี้ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๖๔/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (ผู้ถูกฟ้องคดี) ส่งสำเนาเอกสารที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอตามหนังสือลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ อันได้แก่ สำเนาหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการที่ส่งถึงผู้ฟ้องคดีและกรรมการคนอื่น สำเนาภาพถ่ายที่มีลายมือชื่อของคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม และบันทึกรายงานการประชุม นั้น เห็นว่า มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในกรณีดังกล่าวไว้โดยเฉพาะก่อนฟ้องคดี กล่าวคือ หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ตน หรือ



ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า หรือเห็นว่าตนไม่ได้รับความสะดวก โดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้ฟ้องคดีจะต้องร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาล แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการ ร้องเรียนต่อคณะกรรมการดังกล่าวแต่อย่างใด จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอน และวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดีต่อศาล จึงไม่อาจฟ้องคดี ในคำขอนี้ได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่ง ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทอื่น ๆ

กรณีฟ้องว่า คำสั่งของสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่ไม่จัดหาทนายความช่วยเหลือผู้ฟ้องคดีในการรื้อฟื้นคดีใหม่ ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น การที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีจัดหาทนายความ ช่วยเหลือผู้ฟ้องคดีในการรื้อฟื้นคดีใหม่ เป็นการใช้สิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๗ ของระเบียบ สำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ คำสั่งของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือตามคำขอของผู้ฟ้องคดี จึงเข้าลักษณะที่อาจ มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิของผู้ฟ้องคดี ซึ่งอยู่ในความหมายเป็นคำสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่เนื่องจาก ผู้ฟ้องคดีได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลโดยมิได้ดำเนินการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองดังกล่าวก่อน ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ อันเป็นการไม่ดำเนินการ ตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องดังกล่าว ผู้ฟ้องคดี จึงไม่อาจใช้สิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๑๔/๒๕๖๓)



๓.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดก่อนฟ้องคดี

๓.๓.๑ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นคู่กรณีผู้มีสิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

คำฟ้องในข้อหาที่สองที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาแมริม นำเอกสารการครอบครองที่ดินของนาย ต. และนาง ห. แปลงที่ ๑ เลขที่ดิน ๓๑ ไปออกเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๑๓๓๐ ให้แก่บุคคลอื่น ทับที่ดินของนาง ส. ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๓๓๐ นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีบรรยายฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตามทะเบียนการครอบครองที่ดินเลขที่ดิน ๓๑ ต่อจากนาย ต. และนาง ห. บิดาและมารดา ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๓๓๐ ให้แก่บุคคลอื่น และโดยที่ผู้ฟ้องคดีมิใช่คู่กรณีในการออก น.ส. ๓ ก. ฉบับที่พิพาท ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดีในข้อหานี้ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๐/๒๕๖๒)

กรณีฟ้องว่า การจดทะเบียนแผนที่ในโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๔๖๕ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี เนื้อที่ ๑ ไร่ ๒ งาน ๙ ตารางวา ออก ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ให้แก่นาง ห. ผู้จัดการมรดกของนาย ส. ไม่ถูกต้อง เนื่องจากจดทะเบียนด้านทิศตะวันตกของที่ดินจดทางสาธารณประโยชน์ อันไม่ตรงตามความเป็นจริง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวมาจากนาง ห. เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ จึงยื่นฟ้องคดีต่อศาล ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองหาน และกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามลำดับ) เพิกถอนรูปแผนที่ที่แสดงทางสาธารณประโยชน์ด้านทิศตะวันตกของโฉนดที่ดินพิพาทให้ถูกต้องตามความเป็นจริง นั้น เมื่อโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๔๖๕ นี้ ออกให้แก่นาง ห. ผู้จัดการมรดกของนาย ส. เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่ได้เป็นคู่กรณีในการออกโฉนดที่ดิน และไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองดังกล่าวตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนนำคดี



มาฟ้องต่อศาล ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑๙/๒๕๖๒)

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๑๔๒๓ โดยซื้อมาจากการขายทอดตลาด ฟ้องว่า เจ้าพนักงานที่ดินออกโฉนดที่ดินดังกล่าวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ต่อมาเกิดการเพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๑๔๒๓ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ซื้อที่ดินดังกล่าวจากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีมาโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน ได้รับความเสียหายต้องเสียกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสูญเสียเงินค่าซื้อที่ดินเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และอธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีบรรยายฟ้องว่าเจ้าพนักงานที่ดินซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๑๔๒๓ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่โดยที่ผู้ฟ้องคดีไม่ใช่ผู้มีชื่อในโฉนดที่ดินดังกล่าว จึงมิใช่คู่กรณีในการออกโฉนดที่ดินดังกล่าว และไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๙/๒๕๖๒)

๓.๓.๒ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะกรรมการ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเกษตรกรผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินตามมติของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติให้ยกเลิกการจัดที่ดินให้ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีในผลแห่งละเมิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ได้กระทำการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากคำสั่ง และเมื่อมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นคำสั่งทางปกครองของคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งทางปกครองดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๘ ประกอบกับมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องคดีนี้ต่อศาลได้โดยไม่ต้องดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙๘/๒๕๖๒)



๓.๓.๓ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองทั่วไป

- ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๔๒๓-๔๒๔
- ตุเล่่มที่ ๒ หน้า ๒๑๒-๒๑๓
- ตุเล่่มที่ ๓ หน้า ๑๗๓
- ตุเล่่มที่ ๔ หน้า ๒๕๐
- ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๖๗๒-๖๗๔
- ตุเล่่มที่ ๖ หน้า ๒๐๔-๒๐๕
- ตุเล่่มที่ ๗ หน้า ๑๖๒-๑๖๓
- ตุเล่่มที่ ๘ หน้า ๑๗๓-๑๗๔
- ตุเล่่มที่ ๙ หน้า ๒๑๘-๒๑๙

๓.๓.๔ กรณีฟ้องเพิกถอนกฎ

- ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๔๒๔-๔๒๗
- ตุเล่่มที่ ๒ หน้า ๒๑๓
- ตุเล่่มที่ ๓ หน้า ๑๗๓-๑๗๔
- ตุเล่่มที่ ๔ หน้า ๒๕๑-๒๕๒
- ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๖๗๔-๖๗๖
- ตุเล่่มที่ ๘ หน้า ๑๗๔-๑๗๕
- ตุเล่่มที่ ๙ หน้า ๒๑๙

๓.๓.๕ กรณีที่กฎหมายเฉพาะกำหนดให้ฟ้องคดีโดยไม่ต้องยื่นอุทธรณ์หรือร้องทุกข์

- ตุเล่่มที่ ๔ หน้า ๒๕๒-๒๕๓
- ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๖๗๖-๖๗๘
- ตุเล่่มที่ ๘ หน้า ๑๗๕-๑๗๖

๓.๓.๖ กรณีฟ้องโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

- ตุเล่่มที่ ๖ หน้า ๒๐๕-๒๐๖



๔. ระยะเวลาการฟ้องคดีปกครอง

๔.๑ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับการฟ้องขอให้เพิกถอนกฎ คำสั่ง และสั่งห้ามการกระทำ

๔.๑.๑ กรณีฟ้องเพิกถอนกฎ

(๑) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งเป็นวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีการฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนข้อ ๘ วรรคห้า ของกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนที่กำหนดให้การใช้ประโยชน์ในที่ดินโดยเฉพาะกรณีการก่อสร้างบ้านพักอาศัยในที่ดินจะต้องมีระยะห่าง จากลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร โดยมีข้อสังเกตให้กระทรวงมหาดไทยรับไปกำหนดระยะถอยร่นให้ได้สัดส่วนกับลำน้ำและสภาพของลำราง หรือหากศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าไม่ควรเพิกถอนกฎกระทรวงในส่วนดังกล่าวทั้งหมด ก็ขอให้เพิกถอนระยะห่างของลำรางในส่วนที่เว้นระยะเกิน ๓ เมตร ในกรณีที่เป็นลำรางขนาดเล็กหรือตื้นเขินหมดสภาพแล้ว เพื่อให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของที่ดินขนาดเล็กสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินของตนได้ตามควรแก่สภาพของพื้นที่ นั้น โดยที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จึงเป็นผู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎกระทรวงพิพาทตั้งแต่วันดังกล่าว และถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีต้องห้ามมิให้ปลูกสร้างบ้านในระยะ ๑๕ เมตร ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๕๘ อันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อผู้ฟ้องคดีเห็นว่ากฎกระทรวงดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็ชอบที่จะใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ เมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ จึงเป็นการฟ้องคดีที่ล่วงเลยกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑๕/๒๕๖๒)



กรณีพิพาทการคมนาคมและการขนส่ง

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ใช้ถนนเส้นทางจากหมู่บ้านภาณุรังษี ผ่านถนนซอยบางกรวย-ไทรน้อย ๑๗ ข้ามทางรถไฟออกสู่ถนนจรยุทธสนิทวงศ์ โดยผ่านถนนซอยจรยุทธสนิทวงศ์ ๗๕ ทุกวัน ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ออกประกาศแจ้งเดินรถทางเดียวบนถนนเลียบทางรถไฟช่วงถนนจรยุทธสนิทวงศ์-ถนนกาญจนาภิเษก ตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป และหัวหน้าสถานีตำรวจนครบาลบางพลัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ติดตั้งประกาศเครื่องหมายเดินรถทางเดียวบริเวณปากถนนซอยจรยุทธสนิทวงศ์ ๗๕ ส่วนหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรบางกรวย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้ติดตั้งป้ายเครื่องหมายเดินรถทางเดียวบริเวณหน้าหมู่บ้านภาณุรังษี ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งหรือประกาศการเดินรถทางเดียวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามจัดให้มีการเดินรถสวนทางกันได้เหมือนเดิม นั้น ศาลปกครองสูงสุดโดยมติที่ประชุมใหญ่ได้วินิจฉัยไว้ในคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๒๒/๒๕๕๕ ว่า เมื่อกฏลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับแล้ว หากบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฏเช่นนั้นประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองว่ากฏไม่ชอบด้วยกฏหมาย วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับแล้ว ประกอบกับการโต้แย้งกฏนั้นจะต้องยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการห้ามจอดรถ กำหนดให้รถเดินได้ทางเดียว โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ ส่วนข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี ว่าด้วยการห้ามจอดรถ และจัดระบบการเดินรถ ในเขตจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ อีกทั้งในความเป็นจริงแล้วย่อมมีการปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าวในทันทีที่ข้อบังคับมีผลใช้บังคับ ซึ่งจะเห็นได้จากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีประกาศแจ้งการเดินรถทางเดียวตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ดังนั้น จึงถือว่า ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ตั้งแต่วันที่ประกาศข้อบังคับทั้งสองฉบับในราชกิจจานุเบกษา เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องต่อศาลโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จึงเป็นการยื่นคำฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๕๗/๒๕๖๒)



(๒) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งเป็นวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

กรณีฟ้องว่า คำสั่งให้ใช้อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามคำสั่ง กทช. ที่ ๑๑/๒๕๕๓ คำสั่ง กสทช. ที่ ๑๔.๑/๒๕๕๔ และคำสั่ง กสทช. ที่ ๘๔/๒๕๕๕ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งทั้งสามฉบับดังกล่าว นั้น เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะที่ยกคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกคำสั่งอันเป็นมูลเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้แล้ว เห็นว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีออกคำสั่งใด ๆ ที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไปตามกฎหมายดังกล่าวและได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วย่อมมีผลใช้บังคับกับผู้ที่เกี่ยวข้องทันที ดังนั้น กรณีตามคำฟ้องเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีออกคำสั่ง กทช. ที่ ๑๑/๒๕๕๓ เรื่อง ให้ใช้อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นอัตราอ้างอิง ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ คำสั่ง กสทช. ที่ ๑๔.๑/๒๕๕๔ เรื่อง การใช้บังคับอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นอัตราอ้างอิง ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ และคำสั่ง กสทช. ที่ ๘๔/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ใช้อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นอัตราอ้างอิง ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ โดยคำสั่งให้ใช้อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมทั้งสามฉบับเป็นคำสั่งที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไปกับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมทุกราย คำสั่งดังกล่าวย่อมมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมนับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา อันถือได้ว่าเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแล้ว ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่พิพาททั้งสามฉบับในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ จึงเป็นการยื่นคำฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘๐/๒๕๖๓)

(๓) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่สิทธิถูกระทบอันเนื่องมาจากการบังคับตามกฎหมาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีฟ้องว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑,๐๘๘ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากออกทับที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่มีหลักฐานเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) นั้น เมื่อกฎกระทรวงฉบับพิพาทประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๗ จึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาดังกล่าว เป็นต้นไป แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินจำนวน ๒ แปลง ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) โดยรับให้มาจากการดาของของผู้ฟ้องคดี ซึ่งมีการจดทะเบียนการให้ที่ดินดังกล่าวเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีจึงอยู่ภายใต้บังคับของกฎกระทรวงข้างต้น นับแต่วันที่ได้รับการให้ที่ดินดังกล่าว กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงการที่กฎกระทรวงมีผลกระทบต่อนสิทธิและหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟส.๑/๒๕๖๓)

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๐๓ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับท้องที่ตำบลพระนอน อำเภอเมือง นครสวรรค์ ออกจากแผนที่แนบท้ายประกาศกระทรวง นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๐๓ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ ที่ เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๒ ตอนที่ ๑๓๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๑๘ โดยข้อ ๓ ของประกาศกระทรวงดังกล่าว กำหนดให้ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งกรณีนี้ คือ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๑๘ แต่ในขณะนั้น บิดา มารดาของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินพิพาท จึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ตั้งแต่วันที่ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๐๓ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ มีผลใช้บังคับ อย่างไรก็ตาม เมื่อต่อมาผู้ฟ้องคดีถูกจับกุมในข้อหาความผิด



ต่อพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีหรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีเพื่อขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนประกาศกระทรวงดังกล่าวอย่างช้าที่สุดในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีถูกจับกุมดำเนินคดี การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ จึงเป็นการยื่นคำฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพ

กรณีฟ้องว่า การที่สภานายความ (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีประกาศสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภานายความ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการฝึกอบรมวิชาว่าความ ในส่วนของค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ข้อ ๒.๕ กำหนดว่า ค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพ กรณีไม่ผ่านการสอบภาคปฏิบัติ เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนประกาศฉบับดังกล่าว เฉพาะส่วนที่เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพ กรณีไม่ผ่านการสอบภาคปฏิบัติ เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท นั้น โดยที่ประกาศสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภานายความ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการฝึกอบรมวิชาว่าความ เป็นระเบียบที่ออกมาใช้บังคับโดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับสภานายความ ว่าด้วยการฝึกอบรมวิชาว่าความ พ.ศ. ๒๕๒๙ และมีผลใช้บังคับกับผู้เข้าฝึกอบรมวิชาว่าความทุกคน ซึ่งมีสภาพบังคับเป็นการทั่วไป จึงมีลักษณะเป็นกฎตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งการฟ้องคดีเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนกฎจะต้องยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน โดยหากบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลว่ากฎไม่ชอบด้วยกฎหมาย วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎ จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่มีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา หรือวันที่มีการประกาศโดยวิธีการอื่นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎนั้นมีผลใช้บังคับแล้ว ส่วนกรณีที่กฎมิได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา หรือมิได้มีการประกาศโดยวิธีการอื่นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย จะต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นได้รู้หรือควรรู้ถึงกฎนั้นตามความเป็นจริง สำหรับคดีนี้ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีสอบผ่านวิชาว่าความ ภาคทฤษฎี ในรุ่นที่ ๔๕ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ แต่สอบภาคปฏิบัติไม่ผ่าน ตั้งแต่รุ่นที่ ๔๕ รุ่นที่ ๔๖ รุ่นที่ ๔๗ รุ่นที่ ๔๘ และรุ่นที่ ๔๙ ซึ่งต้องเสียค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการสอบภาคปฏิบัติ ครั้งละ ๑,๕๐๐ บาท รวม ๕ ครั้ง เป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท แสดงว่า ผู้ฟ้องคดีรู้ว่าต้องเสียค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพ กรณีไม่ผ่านการสอบภาคปฏิบัติ เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท มาตั้งแต่ทราบผลสอบภาคปฏิบัติในรุ่นที่ ๔๕ แต่ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทราบผลสอบ



ภาคปฏิบัติในรุ่นที่ ๔๕ เมื่อใด อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงในสำนวนคดีปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทราบผลสอบภาคปฏิบัติในรุ่นที่ ๔๗ ซึ่งได้ประกาศทางเว็บไซต์ของผู้ถูกฟ้องคดี เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ผู้ฟ้องคดีจะต้องนำคดีมาฟ้องภายในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๓๔/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับแรงงานและสวัสดิการสังคม

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเป็นผู้ประกอบกิจการรับจ้างเหมาแรงงาน เพื่อผลิตสินค้าทั่วไป ซึ่งจะต้องรับคนพิการเข้าทำงานฟ้องว่า ข้อ ๓ ของกฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่กำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ ซึ่งมีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไปรับคนพิการที่สามารถทำงานได้ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใด ในอัตราส่วนลูกจ้างที่มีใช้คนพิการทุกหนึ่งร้อยคนต่อคนพิการหนึ่งคน เศษของหนึ่งร้อยคน ถ้าเกินห้าสิบคน ต้องรับคนพิการเพิ่มอีกหนึ่งคน และข้อ ๕ ของกฎกระทรวงเดียวกัน ที่กำหนดว่า นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการผู้ใดที่ไม่ได้รับคนพิการเข้าทำงานตามที่กำหนดในข้อ ๓ และมีได้ดำเนินการตามมาตรา ๓๕ ให้ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นรายปี โดยคำนวณจากอัตราต่ำสุดของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานที่ใช้บังคับครั้งหลังสุดในปีก่อนปีที่มีหน้าที่ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คุณด้วยสามร้อยหกสิบห้า และคุณด้วยจำนวนคนพิการที่ไม่ได้รับเข้าทำงาน ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนกฎกระทรวงดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน นั้น เมื่อกฎกระทรวงฉบับพิพาทได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๐ ก เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ โดยข้อ ๑ ของกฎกระทรวงดังกล่าว กำหนดว่า กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป กฎกระทรวงนี้จึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป และผู้ฟ้องคดีอยู่ภายใต้บังคับของกฎกระทรวงดังกล่าวตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ ดังนั้น วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ จึงเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟร.๒/๒๕๖๓)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีการฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ประกาศ ก.พ. ดังกล่าว ได้มีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๒ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๒ แต่เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ยื่นคำขอรับการคัดเลือกต่อส่วนราชการเพื่อให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่บุคคลที่อยู่ภายใต้บังคับของประกาศ ก.พ. ดังกล่าว จึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีขอให้เพิกถอนประกาศ ก.พ. ฉบับพิพาทได้ ต่อมา เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นคำขอรับการคัดเลือกต่อส่วนราชการเพื่อให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ให้กองการเจ้าหน้าที่เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๒ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีอยู่ภายใต้บังคับของประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ แล้ว และเป็นผู้ที่มีความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ที่มีสิทธิฟ้องคดีเพื่อขอให้เพิกถอนประกาศ ก.พ. ดังกล่าว ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๒ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องเพิ่มเติมต่อศาลโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๗๒/๒๕๖๒)

กรณีฟ้องว่า การที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออกระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยสวัสดิการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๕ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามออกระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการกำหนดค่าจ้าง การเพิ่มค่าจ้างและบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่พิพาทดังกล่าว นั้น การฟ้องคดีขอให้เพิกถอนกฎจะต้องยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยวันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎนั้น หากเป็นกฎที่มีการลงพิมพ์



ในราชกิจจานุเบกษา หรือมีประกาศโดยวิธีการอื่นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและมีผลใช้บังคับแล้ว บุคคลซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎเช่นว่านั้นจะต้องรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนับตั้งแต่วันที่ที่มีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา หรือวันที่มีการประกาศโดยวิธีการอื่นดังกล่าวและกฎนั้นมีผลใช้บังคับแล้ว แต่หากเป็นกฎที่ได้มีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา หรือมิได้มีการประกาศโดยวิธีการอื่นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย บุคคลซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎเช่นว่านี้จะต้องรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นได้รู้หรือควรรู้ถึงกฎนั้นตามความเป็นจริง สำหรับบุคคลที่ยังไม่ได้เข้ามาอยู่ในบังคับของกฎในวันที่มีการประกาศใช้บังคับกฎ จะต้องรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นเข้ามาอยู่ภายใต้บังคับของกฎนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่พิพาท มิได้มีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา และมีได้มีการประกาศโดยวิธีการอื่นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และปรากฏว่า ระเบียบ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยสวัสดิการพนักงานฯ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ประกาศ ก.บ.ม. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการพนักงานฯ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๕ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลฯ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการกำหนดค่าจ้าง การเพิ่มค่าจ้างและบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำชั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ และระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการกำหนดค่าจ้าง การเพิ่มค่าจ้างและบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำชั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีผ่านการทดลองปฏิบัติงานและได้รับบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำเต็มเวลาถาวรของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตำแหน่งอาจารย์ คณะวิทยาการสารสนเทศตามสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พนักงานประจำเต็มเวลาถาวร) ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘ โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๘ กรณีจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีเข้ามาอยู่ภายใต้บังคับของระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่พิพาท ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างดังกล่าว และต้องถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีขอให้เพิกถอนกฎทั้งสี่ฉบับดังกล่าว หรือหากจะถือเอาวันที่ผู้ฟ้องคดีตกลงทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๕ เป็นวันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีก็รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีอย่างช้าที่สุดเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ในวันทำสัญญาจ้างดังกล่าวแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้เพิกถอนระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่พิพาทดังกล่าวต่อศาลเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จึงเป็น



การยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๓๑/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทอื่น ๆ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกประกาศลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ระเบียบว่าด้วยการนำรถผ่านเข้าออกบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดบริเวณเป็นที่จอดรถสำหรับผู้มีสติ๊กเกอร์ของผู้ถูกฟ้องคดี เท่านั้น และห้ามมิให้จอดรถยนต์นอกเวลาราชการ และรวมถึงหากผู้ใดฝ่าฝืนประกาศดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดให้มีการลื้อล้อ ห้ามเคลื่อนย้าย และถูกบังคับให้เสียค่าปรับเป็นเงินจำนวน ๕๐๐ บาท ขอให้ศาลเพิกถอนประกาศดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ศาลจะเห็นสมควร นั้น ระเบียบพิพาทมีสภาพเป็นกฎตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อระเบียบพิพาทมิได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงถือว่าวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ว่ามีการออกระเบียบพิพาท ได้แก่ วันที่ผู้ฟ้องคดีใช้รถยนต์ผ่านเข้าออกบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คือ ต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๑ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องต่อศาลในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๘๘/๒๕๖๒)

(๔) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งให้ทราบถึงกฎ หรือวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับคำชี้แจงเกี่ยวกับกฎ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประเภทการเลี้ยงสุกร เป็ด ไก่ นั้น ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า นายองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ประกาศใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัดฉบับพิพาทตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ตามข้อ ๑ ของประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด เรื่อง การบังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ และในวันเดียวกันได้มีหนังสือเผยแพร่ข้อบัญญัติดังกล่าวแก่ผู้นำชุมชนและผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบโดยทั่วกัน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ประกาศใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น



อันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประเภทการเลี้ยงสุกร เปิด ใ้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด เรื่อง การบังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ และมีหนังสือลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ เผยแพร่ข้อบัญญัติดังกล่าวแก่ผู้นำชุมชนและผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบโดยทั่วกัน จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งประกอบอาชีพเลี้ยงสุกรอันอยู่ภายใต้บังคับข้อบัญญัติดังกล่าวรู้ถึงข้อบัญญัติตั้งแต่วันที่มีการเผยแพร่ นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้ยื่นคำร้องต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการเลี้ยงสุกร แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ แจ้งแก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ว่า การเข้าไปตรวจฟาร์มสุกรให้ดำเนินการเข้าตรวจสอบพร้อมกับประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อใช้เป็นข้อมูลประเมินผลในการทำประชาพิจารณ์ต่อไป และการขอต่ออายุใบอนุญาต ตามข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ ของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประเภทการเลี้ยงสุกร เปิด ใ้ ได้วางระเบียบในเรื่องการต่ออายุใบอนุญาตไว้ว่า กรณีไม่ได้ทำการต่ออายุใบอนุญาตภายในกำหนดมีผลทำให้ต้องทำประชาพิจารณ์ก่อนที่จะพิจารณาอนุญาตและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตได้ก็ต่อเมื่อได้ทำประชาพิจารณ์แล้วเท่านั้น อันมีลักษณะเป็นการปฏิเสธคำขอต่ออายุใบอนุญาตของผู้ฟ้องคดีทั้งสองอย่างชัดแจ้งแล้ว อีกทั้ง ข้อเท็จจริงปรากฏตามหนังสืออุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ฉบับลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ ที่อุทธรณ์คำสั่งต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือแจ้งตอบปฏิเสธการออกใบอนุญาตดังกล่าวในวันเดียวกัน จึงต้องรับฟังว่าอย่างช้าที่สุดผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ จึงเป็นการยื่นฟ้องขอหาเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๖๘/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๐) เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีลักษณะเป็นกฎ นั้น ในการฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนกฎ เมื่อกฎมีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา หรือมีประกาศโดยวิธีการอื่นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและมีผลใช้บังคับแล้ว หากบุคคล



ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎเช่นนั้นประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลว่ากฎไม่ชอบด้วยกฎหมาย วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ที่มีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา หรือวันที่มีการประกาศโดยวิธีการอื่นดังกล่าวและกฎนั้นมีผลใช้บังคับแล้ว กรณีที่กฎหมายได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา หรือมิได้มีการประกาศโดยวิธีการอื่นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นได้รู้หรือควรรู้ถึงกฎนั้นตามความเป็นจริง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้แจ้งประกาศดังกล่าวเป็นบันทึกข้อความแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบ เผยแพร่บนเว็บไซต์ และแจ้งประกาศในที่ประชุมของหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานกองการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ ได้มีบันทึกข้อความแจ้งผู้ฟ้องคดีและบุคลากรในสังกัดให้ทราบเป็นบันทึกข้อความ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กรณีจึงเชื่อได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบประกาศดังกล่าว อย่างช้าที่สุดภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ ได้มีบันทึกข้อความดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในคณะแพทยศาสตร์ จึงรู้หรือควรรู้ถึงประกาศที่เป็นข้อพิพาทในคดีนี้อย่างช้าที่สุดในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีในข้อหานี้มายื่นฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อล่วงพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๓๖/๒๕๖๒)

กรณีฟ้องว่า ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยวันทำการ เวลาทำงาน วันหยุดและการลา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีการปรับจำนวน ชั่วโมงการทำงานเพิ่มขึ้นจาก ๕ ชั่วโมง เป็น ๗ ชั่วโมง เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนระเบียบดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ออกระเบียบพิพาท และได้แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดรวมถึงผู้ฟ้องคดีทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยผู้ฟ้องคดียอมรับตามอุทธรณ์ว่า ตามปกติช่องทางการสื่อสารหลักในการสื่อสารเพื่อแจ้งข้อบังคับระเบียบ คำสั่ง และประกาศแก่ผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ไม่เพียงแต่ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น โดยทั่วไปหากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ต้องการให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนรับทราบก็จะมีส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และติดประกาศภายในลิฟท์ จึงถือว่าการแจ้งให้ทราบโดยวิธีส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทางการสื่อสารตามปกติที่มีการปฏิบัติกันมาในหน่วยงานวิธีหนึ่ง เมื่อผู้ฟ้องคดียอมรับว่าได้รับทราบการออกระเบียบพิพาททางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการแจ้งไปเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ จึงถือได้ว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงระเบียบที่พิพาทอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องคดีภายในกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ กล่าวคือ ภายในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ จึงเป็นการนำคดี



มาฟ้องเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คป.๓/๒๕๖๓)

(๕) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือให้หน่วยงานดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายที่เกิดจากการออกกฎ หรือขอให้พิจารณาทบทวนกฎ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ซึ่งแจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ส่วนที่ ๓๔๗ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ในส่วนที่กำหนดให้หลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นกฎที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนกฎดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีได้มีหนังสือฉบับดังกล่าวแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบและถือปฏิบัติแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ขอให้นายกสมาคมนักกฎหมาย สาธารณสุขดำเนินการช่วยเหลือและติดตามผลหรือดำเนินการอื่นใด เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้การเยียวยาและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี ในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหลักเกณฑ์ดังกล่าว และแม้ข้อเท็จจริงจะไม่ปรากฏชัดแจ้งว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทราบหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวตั้งแต่เมื่อใด แต่ผู้ฟ้องคดีย่อมต้องทราบหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวอย่างช้าที่สุดภายในวันที่ทำหนังสือถึงนายกสมาคมนักกฎหมาย สาธารณสุข คือ อย่างช้าภายในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องคดีนี้ภายในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟร.๑๔/๒๕๖๓)

